

[5] 압류재산 공매 진행 불철저

- 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 세무서장은 공매공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 채납자, 납세담보물 소유자, 공유자, 저당권자 등에게 통지하도록 되어 있고
 - 「압류재산매각업무요강」 제15조(압류재산의 권리분석 및 현황 파악)에 따르면 공부와 압류재산의 종별, 수량 등이 일치하는지 여부 등을 확인한 후 공매대행업무에 착수하도록 되어 있으며
 - 같은 요강 제25조(감정평가)에 따르면 감정인으로부터 감정평가서를 접수한 때에는 감정평가 재산의 일치여부, 감정평가의 정확성, 감정평가 보수액의 적정성, 현황조사 여부, 특이사항 등을 확인하여 공매공고에 착수하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 압류재산을 공매할 때에는 이해관계자에 대한 송달 여부 확인, 공매공고내용의 정확성 등을 철저히 확인하여 공매 입찰 및 매각결정 이후에 이를 취소하여 공매의 신뢰성을 떨어뜨리거나 민원을 야기하는 일이 없도록 하여야 함
- 그런데, 충북지역본부 소관 압류재산의 공매 업무 처리 실태를 점검한 결과

1) 이해관계자 공매통지서 송달 미확인으로 인한 공매입찰 취소

- 2017. 11. 24. ○○세무서로부터 수입한 채납자 ○○○의 압류 재산(XXXX-XXXXX-XXX) 공매진행에서 채납자 ○○○에게 공매통지서가 송달되지 않았음에도 2018. 6. 4. 공매입찰을 실시하여 입찰 기간 도중인 2018. 6. 5. 에 채납자에 대한 공매통지서 송달 불능으로 공매 입찰을 취소하였고
- 2016. 10. 17. ○○시청으로부터 수입한 채납자 ○○○의 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX)공매진행에서는 채납자 ○○○, 공유자 ○○○·○○○, 사망한 공유자의 상속인 ○○○·○○○·○○○ 등 총 6명의 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않았음에도
 - 2018. 10. 9. 공매입찰을 진행하여 입찰기간 도중인 2017. 10. 10. 에 위 6명에 대한 공매통지서 송달 불능의 이유로 공매 입찰을 취소하는 등
- [별표 4]와 같이 16건의 공매물건에 대해 공매개시 전에 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않았음에도 입찰을 시작하여 입찰 기간 도중 공매를 취소한 사실이 있음

2) 공매통지서 송달 하자 및 감정평가서 내용 오류로 인한 매각 결정 불허 및 취소

- 2017. 12. 21. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ○○○의 압류 재산(XXXX-XXXXX-XXX) 공매진행에서 체납자에 대한 송달이 수차례 불거주로 확인되어 공매 공고를 진행한다면 공시송달을 해야 할 사안인데도 실시하지 않은 상태로 공매를 진행하여
 - 2018. 5. 10. ○○을 낙찰자(낙찰금액 17,378천 원)로 결정하였고, 2018. 5. 14. 매각결정기일에 뒤늦게 공시송달을 하지 않은 사실을 발견하고 ‘공시송달 절차 미비’의 사유로 매각결정을 불허¹⁾한 사실이 있음
- 한편, 2018. 7. 24. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ○○○의 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX) 공매진행에서는 2018. 12. 6. ●●●를 낙찰자(낙찰액 : 7,550천 원)로 정하고 2018. 12. 10. 매각결정을 승인 하였으나
 - 2018. 12. 28. 매수자 ●●●가 매각재산에 대해 감정평가서 상에 표시되지 않은 분묘 2기가 있다는 이유로 매각결정취소를 요청함에 따라 현황조사를 재실시한 결과
 - 2018. 9. 3. ●●●감정평가사사무소가 수행한 최초 감정평가서에는 분묘의 존재는 언급 없이 자연림 상태로 표기되어 있었으나 분묘가 있는 것으로 확인되어²⁾ 매각결정을 취소한 사실이 있음

1) 문서번호 충북지역본부-35562, 2018. 5. 11. 시행

2) 2019. 1. 30. 분묘 존재를 표기하여 감정평가서 변경 후 현재 매각 완료

【조치할 사항】

- ◇ 충북지역본부 본부장은 압류재산의 공매공고 전에 공매통지서 송달여부 및 공매공고 내용 확인 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)
- 체납자 000의 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX)에 대한 감정평가업무를 불성실하게 수행한 ●●●감정평가사사무소에 대해 주의 촉구 및 재발시 계약 해지³⁾ 예고 등 적절한 조치를하시기 바랍니다. (통보)

3) 「감정평가업자 운용요강」 별지 제1호서식인 ‘지정감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서’ 제12조(계약기간 및 해지)에 따르면 감정평가의 오류 등으로 인하여 민원 등이 발생한 경우 공사는 감정평가업자에 대하여 감정평가위임계약을 해지할 수 있음

[별표 4]

이해관계자 공매통지서 미송달로 인한 공매 취소 내역

순번	위임관서	관리번호	채납자	공매 입찰시작일 ~ 입찰종료일	공매 입찰 취소일	미송달 내역	
						권리 관계	성명
합 계 (16건)							
1	“기재 생략”			2018. 10. 29. ~ 2018. 10. 31.	2018. 10. 30	채납자	“기재 생략”
2				2018. 6. 4. ~ 2018. 6. 5.	2018. 6. 5	채납자	
3				2018. 3. 12. ~ 2018. 3. 14.	2018. 3. 13	채납자	
4				2018. 3. 12. ~ 2018. 3. 14.	2018. 3. 13	채납자	
5				2019. 1. 28. ~ 2019. 1. 30.	2019. 1. 29	공유자	
6				2017. 10. 9. ~ 2017. 10. 11.	2017. 10. 10	채납자	
7				2017. 10. 09. ~ 2017. 10. 11.	2017. 10. 10	재산본인	
8				2017. 10. 09. ~ 2017. 10. 11.	2017. 10. 10	재산본인	
9				2018. 10. 8. ~ 2018. 10. 10.	2018. 10. 10	채납자	
10				2017. 12. 04. ~ 2017. 12. 6.	2017. 12. 6	대표이사	
11				2017. 10. 09. ~ 2017. 10. 11.	2017. 10. 10	채납자	
12				2017. 10. 09. ~ 2017. 10. 11.	2017. 10. 10	채납자	
13				2017. 10. 09. ~ 2017. 10. 11.	2017. 10. 10	채납자	
14				2018. 7. 16. ~ 2018. 7. 18.	2018. 7. 17	채납자	
15				2018. 6. 4. ~ 2018. 6. 5.	2018. 6. 5	채납자	
16				2017. 10. 9. ~ 2017. 10. 11.	2017. 10. 10	채납자, 공유자	